

3010913-33.2013.8.26.0099

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Nicole de Almeida Campos Leite Colombini

Comarca: Bragança Paulista

Foro: Foro de Bragança Paulista

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/05/2022

... apuração do crime de associação para o tráfico. Pelo que se recordou do ocorrido, não ficou constatado o envolvimento da acusada na referida associação. Da mesma forma, o policial civil Hamilton de Souza Júnior informou que participou das investigações que envolveram várias pessoas, na prática do crime de associação para o tráfico. Disse que, inclusive, foram efetuadas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bragança Paulista

Foro de Bragança Paulista

1ª Vara Criminal

Avenida dos Imigrantes, 1501, Bragança Paulista-SP - cep 12902-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

3010913-33.2013.8.26.0099 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

3010913-33.2013.8.26.0099

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 094/2010 - DISE - Delegacia de Investigações Sobre

Entorpecentes Bragança Paulista

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Renata Mendes

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Nicole de Almeida Campos Leite Colombini

Vistos.

RENATA MENDES, Gislene Carmignotto, José Renato de Camargo Júnior, José Delson de Oliveira Júnior, Carlos Rogerio Paes de Oliveira e Jucilei Moreira da Silva foram denunciados como incurso no artigo 35, caput, da Lei 11.343/06, porque em data incerta não apurada, mas inclusive no dia 29.09.2009, nesta cidade e comarca de Bragança Paulista/SP, agindo em concurso e unidade de desígnios entre si, associaram-se para o fim de praticar reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas.

Em 26.11.2002 foi determinada a suspensão processual, nos termos do artigo 366 do CPP. Posteriormente, os autos foram desmembrados (fls. 973/995 e 1004/1005). A ré

foi notificada (fls. 1207/1208), e apresentou defesa preliminar (fls. 1212/1213). A denúncia foi recebida em 20.09.2021, com a revogação da suspensão processual (fls. 1214/1216) .

Durante a instrução foi produzida a prova oral, com a oitiva de duas testemunhas comuns, pelo sistema audiovisual. Foi decretada a revelia da acusada.

Encerrada a instrução, o Ministério Público se manifestou por debates orais e requereu a improcedência da ação penal, por insuficiência probatória.

A Defesa, por sua vez, se manifestou por memoriais e da mesma forma, requereu a improcedência da ação penal por falta de provas. Subsidiariamente, teceu comentários acerca da dosimetria da pena (fls. 1370/1379).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Passo a sentenciar com relação à corré Renata.

O pedido contido na denúncia não procede.

A materialidade dos fatos vem demonstrada pela portaria (fls. 07/11), pelo boletim de ocorrência (fls. 15), pelo relatório de investigações (fls. 380/391) e pela prova oral colhida nos autos.

A responsabilidade criminal da acusada, contudo, é duvidosa.

Com a decretação da revelia da acusada, foi colhida a prova testemunhal nos autos.

O policial civil Leandro José Barbosa informou que, na época dos fatos, algumas interceptações telefônicas foram feitas, para apuração do crime de associação para o tráfico. Pelo que se recordou do ocorrido, não ficou constatado o envolvimento da acusada na referida associação.

Da mesma forma, o policial civil Hamilton de Souza Júnior informou que participou das investigações que envolveram várias pessoas, na prática do crime de associação para o tráfico. Disse que, inclusive, foram efetuadas prisões de alguns suspeitos. Alegou que não foi apurada a participação da acusada no referido delito.

Acrescentou, ainda, que ela não era conhecida dos meios policiais.

Pois bem. Pelo elementos colhidos nos autos, verifica-se que não há elementos seguros acerca do envolvimento da acusada na prática delitiva constante na exordial.

Como visto acima, os policiais que atuaram nas investigações não constataram qualquer vínculo da acusada na associação para o tráfico.

Da mesma forma, pelo relatórios das interceptações telefônicas efetuadas durante a época das investigações, não houve apontamentos do nome da acusada dentre os envolvidos.

No mais, observo que o crime de associação pressupõe, entre os agentes, a existência de uma união estável e permanente voltada ao cometimento, reiterado ou não, do delito de tráfico.

É imprescindível a comprovação de que os meliantes agem com um só animus, qual seja, o de se associarem, com estabilidade e de maneira duradoura para a prática do crime.

No caso em tela, não há provas concretas de que a acusada estivesse conluiada com os demais réus, de forma estável e permanente.

Desta maneira, observo que a autoria não restou sobejamente comprovada, sendo de rigor a aplicação do princípio do "in dubio pro reo", a favorecer a acusada, pois, para ensejar condenação, há que se angariar provas robustas, o que não ocorreu, nos autos.

Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal, para o fim de absolver a acusada RENATA MENDES, qualificada nos autos, da imputação do artigo 35, caput, da Lei 11.343/06, que lhe foi feita na denúncia, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código Processual Penal.

Após a incidência do trânsito em julgado, efetuem-se as anotações e comunicações de praxe. Ao final, arquivem-se os autos.

Não há condenação em custas.

P.I.C.

Bragança Paulista, 31 de maio de 2022.

Nicole de Almeida Campos Leite Colombini

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA